



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 2553/Pdt.P/2026/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **JOHAN OCTOVIANUS NICODEMUS MAKATITA**, bertempat tinggal di Tembok Dukuh XII/4 Kota Surabaya, Tembok Dukuh, Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**;
2. **GRACEKA ARFIN TANIA**, bertempat tinggal di Dukuh Setro 4-A/11-A Kota Surabaya, Dukuh Setro, Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**2. TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

(2.1) Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Juli 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2026 dalam Register Nomor 2553/Pdt.P/2026/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I yang Bernama **JOHAN OCTOVIANUS NICODEMUS MAKATITA** telah menikah secara agama Kristen dengan Pemohon II yang bernama **GRACEKA ARFIN TANIA** pada tanggal 27 Nopember 2017 sesuai dengan Akta Nikah dengan nomor 3578-KW-04012018-0004 tertanggal 04 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Pemohon I dan II memiliki seorang anak kandung laki-laki yang bernama **RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA**, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Februari 2017 yang tercatat dalam **Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-12032018-0162** tertanggal 13 Maret 2018 yang

*Halaman 1 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2553/Pdt.P/2026/PN Sby*



lahir sebelum pernikahan secara negara sehingga sampai sekarang dalam Akta Kelahiran anak kandungnya yang terbit hanya anak dari ibunya yang mana Pemohon menginginkan anak tersebut dari Bapak dan Ibunya sebagaimana belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

3. Bahwa oleh karena pencatatan perkawinan Pemohon sudah terlambat maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Bahwa Para Pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak yang bernama **RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA** diakui sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II bukan hanya anak dari seorang Ibu **GRACEKA ARFIN TANIA**;
5. Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut diatas maka Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya supaya mencatatkan kelahiran anak kandungnya yang bernama **RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA** tersebut di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk perbaikan Akta Kelahiran anak dan perbaikan dokumen yang lainnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama **RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA** yang lahir tanggal 12 Februari 2017 sebagai **ANAK KANDUNG** yang sah dari **Pemohon I JOHAN OCTOVIANUS NICODEMUS MAKATITA** dan **Pemohon II GRACEKA ARFIN TANIA**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama **RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA** adalah merupakan anak dari seorang

*Halaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2553/Pdt.P/2026/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu yang bernama **GRACEKA ARFIN TANIA** Dan anak dari seorang Bapak yang bernama **JOHAN OCTOVIANUS NICODEMUS MAKATITA**;

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JOHAN OCTOVIANUS NICODEMUS MAKATITA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GRACEKA ARFIN TANIA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578131802210008 atas nama kepala keluarga JOHAN OCTOVIANUS NICODEMUS MAKATITA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578100701082017 atas nama kepala keluarga EFIANTO AGUSTINUS, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JOHAN OCTOVIANUS NICODEMUS MAKATITA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kawin Nomor 13/Kwn-BSS.VIII/XI/2017 atas nama JOHAN OCTOVIANUS NICODEMUS MAKATITA dan GRACEKA ARFIN TANIA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-04012018-0004 atas nama JOHAN OCTOVIANUS NICODEMUS MAKATITA dan GRACEKA ARFIN TANIA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran atas nama anak RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2553/Pdt.P/2026/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-12032018-0162 atas nama RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1199/1999 atas nama GRACEKA ARFIN TANIA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Surat Pernyataan tertanggal 31 Agustus 2026 yang dibuat oleh GRACEKA ARFIN TANIA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Surat Pernyataan tertanggal 31 Agustus 2026 yang dibuat oleh JOHAN OCTOVIANUS NICODEMUS MAKATITA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;

**(2.5)** Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**(2.6)** Menimbang, bahwa bukti P-1, P-3, P-4, P-6, P-7, P-9, P-10, dan P-11 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-8, P-12, dan P-13 diajukan dalam bentuk asli, sedangkan bukti P-2 dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi;

**(2.7)** Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yaitu:

**(2.8)** Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hari Budi Lestari

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan sebagai pasangan dan dari hubungan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA di Surabaya pada tanggal 12 Februari 2017;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2553/Pdt.P/2026/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II mengandung dan melahirkan anak tersebut;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir, Pemohon I telah mengakui, memelihara, dan memperlakukan anak tersebut sebagai anak kandungnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian melangsungkan pemberkatan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 27 November 2017;
- Bahwa perkawinan tersebut selanjutnya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 4 Januari 2018;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut hanya dicantumkan nama Pemohon II sebagai ibu, sedangkan nama Pemohon I belum dicantumkan sebagai ayah;
- Bahwa permohonan ini diajukan agar status anak tersebut dapat disahkan dan nama Pemohon I dapat dicatat sebagai ayah dalam dokumen kependudukan anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap status dan hubungan keluarga antara para Pemohon dengan anak tersebut;

## 2. Saksi Margaretha Yohana Mailuhu

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak laki-laki bernama RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA, yang lahir di Surabaya pada tanggal 12 Februari 2017;
- Bahwa anak tersebut merupakan anak biologis atau anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I sejak kelahiran anak tersebut telah mengakui dan bertanggung jawab sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemberkatan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 27

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2553/Pdt.P/2026/PN Sby



November 2017 dan perkawinannya dicatatkan pada tanggal 4 Januari 2018;

- Bahwa setelah perkawinan tersebut, para Pemohon hidup sebagai suami istri dan bersama-sama memelihara anak mereka;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut masih tercantum sebagai anak dari ibu GRACEKA ARFIN TANIA, tanpa mencantumkan Pemohon I sebagai ayah;
- Bahwa saksi membenarkan permohonan para Pemohon dan tidak mengetahui adanya pihak yang keberatan atas pengesahan anak tersebut;

**(2.9)** Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**(2.10)** Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**(3.1)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan mengesahkan anak laki-laki bernama RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Februari 2017, sebagai anak kandung Pemohon I JOHAN OCTOVIANUS NICODEMUS MAKATITA dan Pemohon II GRACEKA ARFIN TANIA, serta memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dilakukan pencatatan pengesahan anak dan pencantuman nama Pemohon I sebagai ayah dalam register dan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;

**(3.2)** Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo;

**(3.3)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, dan P-4, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Surabaya, sedangkan anak yang

*Halaman 6 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2553/Pdt.P/2026/PN Sby*



dimohonkan pengesahannya lahir di Surabaya dan Kutipan Akta Kelahirannya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

**(3.4)** Menimbang, bahwa permohonan a quo merupakan permohonan voluntair yang berkenaan dengan status keperdataan seorang anak dan pencatatan administrasi kependudukan serta tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, sehingga termasuk dalam kewenangan peradilan umum;

**(3.5)** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo;

**(3.6)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR juncto Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

**(3.7)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Hari Budi Lestari dan Margaretha Yohana Mailuhu;

**(3.8)** Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat tersebut, diperoleh keadaan bahwa bukti P-1, P-3, P-4, P-6, P-8, P-9, P-10, dan P-11 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya; bukti P-7, P-12, dan P-13 diajukan dalam bentuk asli; sedangkan bukti P-2 dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya;

**(3.9)** Menimbang, bahwa bukti P-1, P-3, P-4, P-6, P-8, P-9, P-10, dan P-11 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bukti P-7, P-12, dan P-13 yang diajukan dalam bentuk asli secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

**(3.10)** Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 dan P-5 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi serta tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan pada dasarnya terletak pada surat aslinya;

**(3.11)** Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-2 dan P-5 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mandiri, tetapi masih

*Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2553/Pdt.P/2026/PN Sby*



dapat dinilai secara terbatas sebagai data pendukung sepanjang isinya bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang sah;

**(3.12)** Menimbang, bahwa bukti P-2 memuat identitas Pemohon II, sedangkan identitas Pemohon II juga tercantum dalam bukti P-4, P-7, P-11, dan P-12;

**(3.13)** Menimbang, bahwa bukti P-5 memuat data kelahiran Pemohon I, sedangkan identitas Pemohon I juga telah dibuktikan dengan bukti P-1, P-3, P-7, dan P-13;

**(3.14)** Menimbang, bahwa oleh karena identitas para Pemohon telah dibuktikan dengan bukti lain yang mempunyai kekuatan pembuktian lebih kuat dan saling bersesuaian, keadaan bukti P-2 dan P-5 sebagai fotokopi dari fotokopi tidak menghilangkan terbuktinya identitas para Pemohon;

**(3.15)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, dihubungkan dengan bukti P-7 dan P-13, telah terbukti bahwa Pemohon I bernama JOHAN OCTOVIANUS NICODEMUS MAKATITA, lahir di Surabaya pada tanggal 15 Februari 1995, beragama Kristen, dan bertempat tinggal di Tembok Dukuh XII/4, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;

**(3.16)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-11 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dihubungkan dengan bukti P-7 dan P-12, telah terbukti bahwa Pemohon II bernama GRACEKA ARFIN TANIA, lahir di Surabaya pada tanggal 2 November 1999, beragama Kristen, dan bertempat tinggal di Dukuh Setro 4-A/11-A, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;

**(3.17)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Kawin Nomor 13/Kwn-BSS.VIII/XI/2017, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pemberkatan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 27 November 2017 di GPIB Bukit Sion Surabaya;

**(3.18)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-04012018-0004, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 4 Januari 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.19)** Menimbang, bahwa fakta mengenai perkawinan tersebut diperkuat oleh bukti P-12 berupa Surat Pernyataan asli tertanggal 31 Agustus 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I merupakan suami sahnyanya dan perkawinan mereka telah dicatatkan pada tanggal 4 Januari 2018 di Surabaya;

**(3.20)** Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**(3.21)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, dan P-12, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Kristen dan telah dicatatkan oleh instansi yang berwenang, sehingga perkawinan para Pemohon merupakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara;

**(3.22)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Kelahiran, telah terbukti bahwa Pemohon II melahirkan seorang anak laki-laki bernama RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA di Surabaya pada tanggal 12 Februari 2017;

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-12032018-0162, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 di Surabaya telah lahir seorang anak laki-laki bernama RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA dari seorang ibu bernama GRACEKA ARFIN TANIA;

**(3.23)** Menimbang, bahwa fakta kelahiran tersebut bersesuaian pula dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, yang di dalamnya tercantum nama RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Februari 2017, serta nama GRACEKA ARFIN TANIA sebagai ibunya;

**(3.24)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran, Pemohon I telah menyatakan dan bertanggung jawab atas kebenaran data kelahiran anak bernama RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA;

*Halaman 9 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2553/Pdt.P/2026/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**(3.25)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Surat Pernyataan asli tertanggal 31 Agustus 2026, Pemohon I secara tegas mengakui bahwa anak bernama RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Februari 2017, merupakan anak kandung Pemohon I bersama Pemohon II;

**(3.26)** Menimbang, bahwa pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon I tanpa paksaan serta disertai kesediaan untuk mempertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum;

**(3.27)** Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dalam bukti P-13 tidak berdiri sendiri, tetapi bersesuaian dan saling menguatkan dengan bukti P-4, P-8, P-9, P-10, dan P-12, serta keterangan kedua orang saksi;

**(3.28)** Menimbang, bahwa saksi Hari Budi Lestari merupakan ibu kandung Pemohon II, sedangkan saksi Margaretha Yohana Mailuhu merupakan ibu kandung Pemohon I;

**(3.29)** Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus dengan para Pemohon, permohonan a quo berkaitan dengan keadaan dan status keperdataan seseorang, sehingga berdasarkan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR, hubungan keluarga tersebut tidak menghalangi kedua saksi untuk memberikan keterangan;

**(3.30)** Menimbang, bahwa saksi Hari Budi Lestari pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal para Pemohon, mengetahui hubungan antara para Pemohon, mengetahui Pemohon II mengandung dan melahirkan anak bernama RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA, mengetahui bahwa anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, serta mengetahui bahwa setelah kelahiran anak tersebut para Pemohon melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya;

**(3.31)** Menimbang, bahwa saksi Margaretha Yohana Mailuhu pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal para Pemohon, mengetahui hubungan antara para Pemohon, mengetahui bahwa RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, serta



mengetahui bahwa Pemohon I telah mengakui, memelihara, dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ayah dari anak tersebut;

**(3.32)** Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian mengenai hubungan para Pemohon, kelahiran anak, kedudukan Pemohon I sebagai ayah biologis, perkawinan para Pemohon, serta tindakan Pemohon I dalam mengakui dan memelihara anak tersebut;

**(3.33)** Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut juga bersesuaian dengan bukti P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, dan P-13;

**(3.34)** Menimbang, bahwa karena keterangan kedua orang saksi bersumber dari pengetahuan mereka sendiri serta saling bersesuaian dan didukung oleh bukti-bukti surat, keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

**(3.35)** Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut, telah diperoleh fakta hukum bahwa RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA benar merupakan anak biologis atau anak kandung Pemohon I JOHAN OCTOVIANUS NICODEMUS MAKATITA dan Pemohon II GRACEKA ARFIN TANIA;

**(3.36)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10, anak bernama RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA lahir pada tanggal 12 Februari 2017, sedangkan berdasarkan bukti P-6 dan P-7, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 27 November 2017 dan mencatatkan perkawinan tersebut pada tanggal 4 Januari 2018;

**(3.37)** Menimbang, bahwa dengan demikian anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen dan sebelum perkawinan tersebut dicatatkan menurut hukum negara;

**(3.38)** Menimbang, bahwa Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

**(3.39)** Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah



Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

**(3.40)** Menimbang, bahwa penggunaan frasa “dan/atau alat bukti lain menurut hukum” dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan darah tidak semata-mata harus dibuktikan melalui pemeriksaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi dapat pula dibuktikan dengan alat bukti lain yang sah dan cukup menurut hukum;

**(3.41)** Menimbang, bahwa dalam perkara a quo hubungan antara Pemohon I dengan anak tersebut telah dibuktikan melalui pengakuan Pemohon I dalam bukti P-8 dan P-13, dihubungkan dengan bukti P-4, P-9, dan P-10, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian;

**(3.42)** Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menentukan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak tersebut melakukan perkawinan dan memperoleh akta perkawinan;

**(3.43)** Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) undang-undang tersebut menentukan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara;

**(3.44)** Menimbang, bahwa dalam perkara a quo anak para Pemohon telah lahir sebelum para Pemohon melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, sehingga berlaku ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu pencatatan pengesahan anak yang dilahirkan sebelum

*Halaman 12 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2553/Pdt.P/2026/PN Sby*



orang tuanya melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

**(3.45)** Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menentukan bahwa pencatatan pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak serta menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

**(3.46)** Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya serta dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

**(3.47)** Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menentukan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran;

**(3.48)** Menimbang, bahwa pencatatan identitas Pemohon I sebagai ayah dari anak tersebut tidak hanya diperlukan untuk tertib administrasi kependudukan, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap identitas, pemeliharaan, pendidikan, kesejahteraan, serta hak-hak keperdataan anak;

**(3.49)** Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan, tidak ditemukan adanya keadaan yang menunjukkan bahwa pengesahan anak tersebut bertentangan dengan hukum, kesusilaan, ketertiban umum, atau merugikan hak pihak lain;

**(3.50)** Menimbang, bahwa khusus terhadap bukti P-2 dan P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, ketidaksempurnaan formal kedua bukti tersebut tidak menghalangi dikabulkannya permohonan karena fakta yang hendak dibuktikan melalui kedua surat tersebut telah dibuktikan pula dengan bukti-bukti lain yang asli atau telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;



**(3.51)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-12, dan P-13 yang diajukan dalam bentuk asli, dihubungkan dengan bukti P-1, P-3, P-4, P-6, P-8, P-9, P-10, dan P-11 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta diperkuat oleh keterangan saksi Hari Budi Lestari dan saksi Margaretha Yohana Mailuhu, telah terdapat bukti yang cukup bahwa RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

**(3.52)** Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil pokok permohonan para Pemohon telah terbukti dan pengabulan permohonan tersebut selaras dengan kepentingan terbaik bagi anak serta tidak bertentangan dengan hukum, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

**(3.53)** Menimbang, bahwa para Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dilakukan pencatatan pengesahan anak dengan membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-12032018-0162 atas nama RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA dan/atau mencatatnya dalam register akta pengesahan anak serta menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**(3.54)** Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan para Pemohon sendiri, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

**(3.55)** Memperhatikan, Pasal 2 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **4. MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;

*Halaman 14 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2553/Pdt.P/2026/PN Sby*



2. Menetapkan anak yang bernama **RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA** yang lahir tanggal 12 Februari 2017 sebagai **ANAK KANDUNG** yang sah dari **Pemohon I JOHAN OCTOVIANUS NICODEMUS MAKATITA** dan **Pemohon II GRACEKA ARFIN TANIA**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama **RAYMOND JOSAFAT AGAPE MAKATITA** adalah merupakan anak dari seorang Ibu yang bernama **GRACEKA ARFIN TANIA** Dan anak dari seorang Bapak yang bernama **JOHAN OCTOVIANUS NICODEMUS MAKATITA**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah **Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 14 September 2026 oleh Muhammad Sukamto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d

T.t.d

Diana Syahbani, S.H., M.H.

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran      | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses (ATK)     | : Rp. 50.000,00 |
| - Biaya PNBP Pemanggilan | : Rp. 10.000,00 |
| - Meterai                | : Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi                | : Rp. 10.000,00 |

**Jumlah** : **Rp.110.000,00**

**(seratus sepuluh ribu rupiah).**

Halaman 16 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2553/Pdt.P/2026/PN Sby